



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGI SUHARTINO ALIAS YOGI BIN TRIYONO;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Jalan Pramuka Perumahan Maris I Nomor B3 Rt.010 Rw.010 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024 yang di perpanjang tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Charlie Nobel, S.H., M.H.**, dan **Nurhidayati, S.H.**, Penasihat Hukum/ Advokat yang berkantor di LBH PEKA beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 12 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO menghubungi orang yang bernama MANIKUN dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Sdr. MANIKUN mengatakan harga 1 (satu) gram Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO menyetujuinya dengan mengatakan "OKE" kemudian Sdr. MANIKUN mengatakan nanti akan menelpon Terdakwa kembali, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. MANIKUN menelpon Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO dan mengatakan "AMBIL BARANGNYA DI DAERAH SETAPUK DEKAT PARIT YANG BANYAK POHON

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



SAGU, DAN LANGSUNG LETAKKAN UANG BELI SABU DI TEMPAT ITU”
dijawab oleh Terdakwa “OKE”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil sabu yang Terdakwa pesan, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak hemaviton, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang pembelian di dalam kotak hemaviton tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang kemudian Terdakwa simpan di bawah kursi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi GANJAR TURIZKI dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya memperoleh informasi tentang tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan terhadap Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO, setelah mengamankan Terdakwa seketika itu juga Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TRISTIAN melakukan penggeledahan dan saat itu berhasil diamankan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik diduga berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO dan khusus narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	13 (tiga belas) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	2,35 Gram	0,27 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0623 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt,MH diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nama sampel : Kristal diduga shabu
- Nomor kode sampel :
24.107.11.16.05.0617.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
 - Jumlah sampel : 1 (satu) kantong (Netto : sesuai label 0,1 gram);

Hasil Pengujian :

Pemerianorganoleptis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih;

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: Hasil pengujian seperti tersebut (HPST) : Mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I (sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika)

- Bahwa Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO pada saat membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari informasi yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO ada melakukan transaksi jual beli narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa seketika itu juga Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi TRISTIAN melakukan penggeledahan dan saat itu berhasil diamankan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO dan khusus narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	13 (tiga belas) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu	2,35 Gram	0,27 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0623 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt,MH diperoleh hasil sebagai berikut:

- Nama sampel : Kristal diduga shabu;
- Nomor kode sampel :
24.107.11.16.05.0617.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu



- Jumlah sampel : 1 (satu) kantong (Netto : sesuai label 0,1 gram)

Hasil Pengujian :

- Pemerian organoleptis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih.

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN: Hasil pengujian seperti tersebut (HPST) : Mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I (sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika)

- Bahwa Terdakwa YOGI SUHARTINO Alias YOGI Bin TRIYONO pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----**G**
anjar Turizki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Anjas Winardi dan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang telah menangkap Terdakwa Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono karena melakukan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik berisi narkoba jenis sabu diakui Terdakwa miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN dengan seharga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2.-----A

njas Winardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganjar Turizki dan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang telah menangkap Terdakwa Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik berisi narkoba jenis sabu diakui Terdakwa miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN dengan seharga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Singkawang karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berlatar di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang bernama MANIKUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian MANIKUN mengatakan harga 1 (satu) gram Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "OKE" kemudian MANIKUN mengatakan nanti akan menelpon Terdakwa kembali, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, MANIKUN menelpon Terdakwa dan mengatakan "ambil barangnya di daerah setapak dekat parit yang banyak pohon sagu, dan langsung letakkan uang beli sabu di tempat itu" dijawab oleh Terdakwa "OKE";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak hemaviton, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang pembelian di dalam kotak hemaviton tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang kemudian Terdakwa simpan di bawah kursi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa dalam perkara Penuntut Umum ini telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0623 dari barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2024 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat netto **0,27 Gram**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganjar Turizki dan Saksi Anjas Winardi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tim Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang kemudian Terdakwa simpan di bawah kursi di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0623 dari barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2024 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto **0,27 Gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian *setiap orang* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. menguasai berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka



tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganjar Turizki dan Saksi Anjas Winardi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hansip Gang Cengkeh Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tim Satresnarkoba Polres Singkawang menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa 13 (tiga belas) paket dalam kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama MANIKUN dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: LHU-107.K.05.16.24.0623 dari barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor: 204/10884/2024 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa 13 (tiga belas) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,27 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya Narkoba Golongan I dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa karena Narkoba golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa Narkoba jenis sabu, maka Narkoba golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa terus terang atas perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut hanyalah merupakan permohonan yang akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim kedalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram; 1 (satu) unit timbangan digital; 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong; 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Suhartino Alias Yogi Bin Triyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sendok warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh **Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Wardani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. **Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

ttd

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.